

En lo principal: Reposición. **En el otrosí:** En subsidio, apelación.

S.J.L. en lo Civil de Santiago (3°)

Nicolás del Real Castillo, abogado, en representación de los demandados doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Mauricio Adrián Araya Laso**, en los autos caratulados *“Juri con Araya”*, Rol C-4713-2025, cuaderno principal, a S.S. respetuosamente decimos:

Dentro de plazo, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, interpongo recurso de reposición en contra de la interlocutoria de prueba dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte el 9 de marzo de 2026, con el objeto que S.S. tenga a bien modificar esta resolución en los términos y por las razones que expongo en este escrito.

1. MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE PRUEBA N°3

En el tercer punto de prueba, S.S. resolvió: *“3. Si como consecuencia de dicha acción u omisión dolosa o culpable, la demandante sufrió perjuicios. En su caso, naturaleza y monto de los mismos”*.

Este punto de prueba debe ser modificado a efectos que la interlocutoria de prueba recoja de forma adecuada y precisa lo discutido por las partes en este juicio, ya que la actual contempla atribuciones de responsabilidad que no han sido discutida por las partes.

Primero, la redacción vigente del punto de prueba da por supuesto que la ocupación de los inmuebles obedecería a una acción u omisión “dolosa” o “culpable”. Sin embargo, de la sola lectura de la demanda se advierte que la actora no ha imputado a nuestros representados una conducta dolosa ni culpable. En consecuencia, tales factores de imputación carecen de sustento en los términos en que fue trabada la litis y, por lo mismo, deben ser eliminados.

Segundo, la redacción actual extiende indebidamente el punto de prueba a la naturaleza y al monto de los perjuicios. Ello también es improcedente, desde que la propia demandante se reservó —en contra de lo que ha sostenido nuestra jurisprudencia en este tipo de procedimientos— la discusión relativa precisamente a la naturaleza y cuantía de esos eventuales perjuicios. Por consiguiente, tales materias no pueden integrar el objeto de prueba en esta etapa del juicio.

Por estas consideraciones, el punto de prueba debe ser modificado, suprimiéndose las referencias al “*dolo*”, a la “*culpa*” y, asimismo, a la *naturaleza y monto de los perjuicios*.

2. MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE PRUEBA N°9

El punto de prueba fijado por el Tribunal señala: “Efectividad de la falta de legitimación activa de los demandantes. Hechos y circunstancias que lo acrediten”. Sin embargo, de la sola revisión de autos se advierte que en esta causa existe un único demandante, a saber, don Jorge Juri Laso. Por lo mismo, el punto de prueba en cuestión debe referirse únicamente a la eventual falta de legitimación activa del demandante, y no de “los demandantes”, expresión que resulta errónea y puede generar una confusión innecesaria respecto del objeto preciso de la prueba. En consecuencia, solicitamos que dicho punto de prueba sea modificado en ese sentido.

Por tanto,

A S.S. respetuosamente pido: Tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte con fecha 9 de marzo de 2026, acogerlo y, en definitiva, modificar dicha resolución según lo expuesto en esta presentación o en los términos que S.S. estime pertinentes.

Otrosí: En subsidio del recurso de reposición interpuesto en lo principal de esta presentación, para el improbable evento que éste sea desestimado total o parcialmente y de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos a S.S. tener por interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución que recibe la causa a prueba, dictada por S.S. con fecha 1 de octubre de 2025 y notificada a esta parte con fecha 9 de marzo de 2026. Fundamos el presente recurso de apelación en los mismos argumentos expuestos en lo principal en este escrito, los que solicitamos se tengan por íntegramente reproducidos según corresponda y, en definitiva, solicitamos a S.S. que eleve los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para que dicho Ilustrísimo Tribunal, conociendo del presente recurso, modifique la resolución interlocutoria de prueba en los términos que han sido planteados en lo principal o en los términos que estime pertinentes.